ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريم في اخرى والعلة فيه ان كان خشية التلويث فهو تحريمية وان كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروى قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له وفي رواية فلا أجر له (او) كان الميت (خارجه) اى المسجد مع بعض القوم (و) كان (بعض الناس في المسجد) اوعكسه ولو مع الامام (على المختار) كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما اورده النسفي من ان الامام اذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لايكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار

(تنبيه) تكره صلاة الجنائز في الشارع واراضي الناس (ومن استهل) ان وجد منه حال ولادته حياة بحركة او صوت وقد خرج اكثره وصدره ان نزل برأسه مستقيما وسرته ان خرج برجليه منكوسا (سمي وغسل) وكفن كما علمته (وصلى عليه) وورث ويورث لما عن جابر يرفعه الطفل لايصلى عليه ولايرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين اورجل وامرأتين عند الامام

عليه وسلم في المسجد لما امتنع جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنه والواقع خلافه (قوله ورجحها المحقق ابن الهمام) لظاهر اطلاق المروي والاولى ذكره ليحسن قوله بعد والمروي قوله الخ (قوله والعلة فيه ان كان خشية التلويث فهي تحريمية) الاولى تانيث الضمير في كان الاولى والثانية فلو كان الميت في غيره والجماعة فيه لم يكره وكلام شمس الائمة السرخسي يفيد أن هذا هو المذهب حيث قال وعندنا ان كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى عليها في المسجد انما الكراهة في ادخال الجنازة في المسجد اه فلو أمن التلويث لم تكره على سائر الوجوه والى ذلك مال في المبسوط وفي المحيط وعليه العمل وهو المختار اه ونقل في الدراية عن ابي يوسف أنه لاتكره صلاة الجنازة في المسجد اذا لم يخف خروج شئ يلوث المسجد وهو يؤيد ماقبله وينبغي تقييد الكراهة بظن التلويث فاما توهمه أو شكه فلا تثبت به الكراهة (قوله وان كان شغل المسجد بما لم يبن له تنزيهية) فلو كان الميت موضوعا في المسجد والناس خارجه لاتكره وبالعكس تكره كما في الجوهرة لان المسجد انما بني للمكتوبة وتوابعها كالنوافل والذكر والتدريس وفيه أن الميت يشغل المسجد بقدر جنازته (قوله والمروي) اى الدال على كراهة الصلاة في المسجد تنزيها (قوله وفي رواية فلا أجر له) ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه بلفظ فلا صلاة له قال ابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شئ له كما في البرهان (قوله او كان الميت خارجه) هذا الاطلاق الذي في كلامه انما يأتي على أن الكراهة فيه لكون المسجد لم يبن له (قوله أوعكسه) يغني عنه صدر كلام المصنف (قوله ولو مع الامام) مرتبط بقوله او كان الميت خارجه ومقابله ما اورده النسفي (قوله على المختار) قد علمت ماذكره شمس الائمة وهو أن الكراهة انما هي في ادخال الجنازة المسجد فهما قولان مصححان (قوله تكره صلاة الجنائز الخ) لشغل حق العامة في الاول وحق المالك في الثاني (قوله ومن استهل) من واقعة على جنين كما في الشرح والاولى أن تفسر بمولود واستهل بالبناء للفاعل وأصل الاستهلال في اللغة رفع الصوت قال في المغرب يقال استهلوا الهلال اذا رفعوا اصواتهم عند رؤيته واستهل اى الهلال بالبناء للمفعول اذا أبصر اه ولايخفى أن المناسب هنا المعنى الاول الا أن خصوص رفع الصوت ليس بشرط بل المراد معناه الشرعي وهو ماذكره بقوله ان وجد الخ والاولى أن يقول أي بدل ان تفسير للاستهلال (قوله بحركة أوصوت) كعطاس وتثاؤب مما يدل على حياة مستقرة فلا عبرة لمجرد قبض يد وبسطها لان هذه حركة مذبوح ولا عبرة بها حتى لو ذبح رجل فمات أبوه وهو يتحرك لم يرثه المذبوح ولا عبرة بالحركة لانه في هذه الحالة في حكم الميت جوهرة (قوله وقد خرج اكثره) الواو للحال وقيد به لانه لو خرج رأسه وهو يصيح فمات لم يرث ولم يصل عليه كذا في الشرح وهو مقيد بما اذا انفصل بنفسه اما اذا انفصل بفعل بان ضرب بطنها فالقت جنينا ميتا فانه يرث ويورث لان الشارع لما اوجب الغرة على الضارب فقد حكم بحياته نهر (قوله وصدره الخ) عطف تفسير على قوله اكثره كما يفيده الشرح والاولى وهو صدره (قوله مستقيما) جعله في هذه الحالة مستقيما كما جعله في مقابله منكوسا تبعا للعادة الغالبة (قوله كما علمته) راجع الى الغسل والكفن يعني أنهما يجريان فيهما على السنة السابقة (قوله حتى يستهل) بالبناء